

0004303-63.2005.8.26.0299

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo apresentado na Delegacia de Polícia documento de identidade alterado, o qual constava o nome de Antonio Fernando dos Santos, mas com sua fotografia.

Ministério Público ofereceu a denúncia às fls. 01-02.

Boletim de Ocorrência acostado às fls. 10-12.

Auto de Prisão em Flagrante acostado às fls. 13-15.

Laudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004303-63.2005.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004303-63.2005.8.26.0299

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1877/2005 - Delegacia de Polícia de Jandira, 300/2005 - Delegacia de Polícia de Jandira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RICARDO DA SILVA (qualificado às fls. 30 e 18-21) como incurso no delito previsto no artigo 304, do Código Penal, pela prática do crime de uso de documento falso.

Consta da denúncia que, no dia 08 de junho de 2005, por volta das 20h30min, na Rua Felipe Camarão, Vila Eunice, nesta Cidade e Comarca de Jandira, o réu RICARDO DA SILVA (qualificado às 18-21) fez uso de documento público alterado, referido no

artigo 297 do Código Penal. O denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo apresentado na Delegacia de Polícia documento de identidade alterado, o qual constava o nome de Antonio Fernando dos Santos, mas com sua fotografia.

Ministério Público ofereceu a denúncia às fls. 01-02.

Boletim de Ocorrência acostado às fls. 10-12.

Auto de Prisão em Flagrante acostado às fls. 13-15.

Laudo de Pericial às fls. 60-64.

Recebimento da denúncia à fl. 66.

Folha de Antecedentes acostada às fls. 78-82 e 199-208.

Suspensão do andamento processual e o curso do lapso prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, segundo decisão às fls. 152-153.

Cálculo Prescricional acostado à fl. 171.

Mandado de prisão cumprido às fls. 262-263.

Devidamente citado (fl. 275), o réu Ricardo, por meio de defensor constituído apresentou a Resposta à Acusação à fl. 299.

Audiência de instrução e julgamento, com interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 304, do Código penal, pela prática do crime de uso de documento público alterado, deste modo, o pedido de condenação é procedente.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito está atestada pelo boletim de ocorrência de fls. 10-12, pelo laudo pericial que atesta a falsidade da Carteira Nacional de Identidade (RG) às fls. 60-64, bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

DA AUTORIA

A autoria, por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 13-15), bem como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha Antonio Fernando Barbosa dos Santos disse: (fl. 46)

Indagado, em sede policial o réu Ricardo da Silva, afirmou que se reserva no direito de permanecer calado e manifestar-se apenas em juízo, na presença de seu advogado. (fl. 30)

Em sede de juízo, o réu Ricardo confessou integralmente a prática do crime.

Sou culpado, estou arrependido.

Pelo que precede e pelos que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, não lhe socorrendo a alegação de desconhecimento da falsidade, mormente se for considerado que o réu tinha o dever legal de apresentar documento autêntico e legal para os policiais militares em patrulhamento e mesmo assim não o fez, além disso não apresentou qualquer documento ou prova de suas alegações.

Dessa forma, o dolo está presente no caso, em especial pelo conhecimento pleno do profano, haja vista o meio estranho ao legal para a obtenção do documento.

A consumação do delito presente se dá com a mera apresentação do documento falso, para o fim a que ele realmente se destinaria se autêntico fosse, pois se trata de delito formal, que se consuma com a mera conduta de utilizar o documento

falsificado, não havendo, portanto, de se falar em atipicidade (cf. TJSP, Apelação nº 05358-7.2012.8.26.050, Rel. Des. Roberto Solimene, j. em 23/10/2014).

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena.

Trata-se de uso de documento falso.

A pena cominada, tendo em vista ser público o documento falsificado usado pelo réu, será a mesma cominada ao delito previsto no artigo 297 do Código Penal, qual seja, falsificação de documento público.

Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que as circunstâncias são negativas, considerando que o réu buscou eximir-se de responsabilidade criminal por ocasião da apresentação do documento. Assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal, de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a reprimenda de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o regime aberto.

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

Observada a condenação posterior do réu, pela prática do crime de tráfico, descabida a substituição da pena e sursis.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de DENÚNCIA formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR o réu RICARDO DA SILVA, como incurso no artigo 304 na forma do artigo 297, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de uso de documento público falso.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, ATENTO À PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, C.C ARTIGO 109, V, DO CP.

Recurso em liberdade.

Sem custas, ex vi legis.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as anotações necessárias e arquivem-se.

P.R.I.C.

Jandira, 11/10/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA